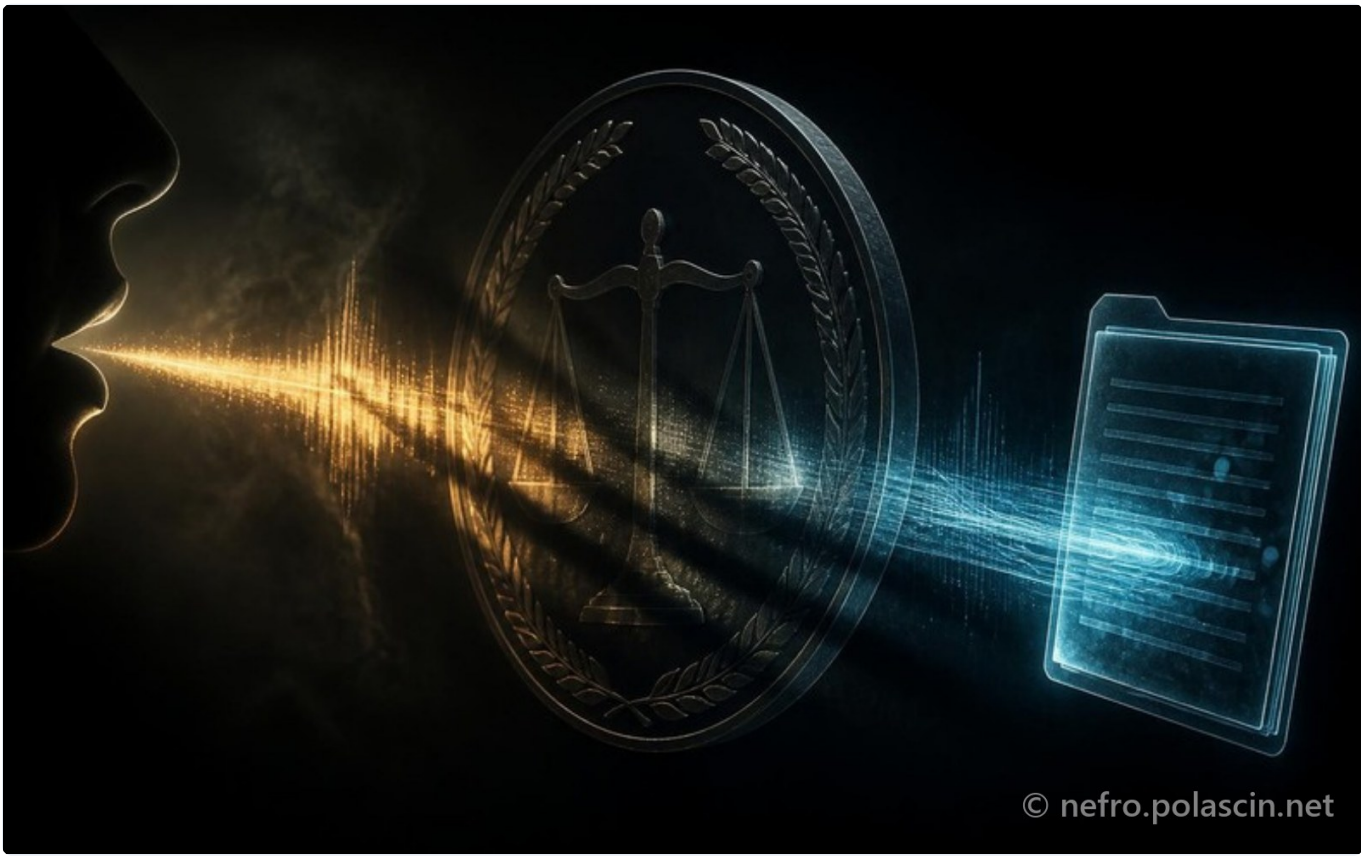
Právne nástrahy pri používaní AI scribov v ambulancii a čo z toho plynie pre nefrologickú prax

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 02.07.2026



Ilustračná scéna. Pohodlie prepisu má právnu cenu – zodpovednosť za záznam zostáva na lekárovi.

AI scriby (nástroje na automatický prepis a tvorbu zdravotnej dokumentácie pomocou umelej inteligencie) majú znížiť administratívnu záťaž a zrýchliť zápis priamo počas vyšetrenia. V nefrológii býva dokumentácia obzvlášť časovo náročná: chronické ochorenie, liečba, dávkovanie, laboratórne trendy, záznamy z dialyzačnej či predialyzačnej fázy. AI scribe je preto praktický nástroj, no prináša aj právne riziká, na ktoré sa sústreďuje článok z Medscape.

1) Zvoľte riešenie pripravené na zdravotnícke dáta, nie „len“ na nahrávanie

Podľa zdroja nejde o to kúpiť hotový nástroj a jednoducho začať nahrávať rozhovory. Základom je mať jasno v tom:

- kde sa informácie ukladajú,
- kto na strane dodávateľa má k záznamom prístup,
- ako dlho sa záznamy uchovávajú.

Nie je to detail pre IT oddelenie, ale jadro compliance (súladu s predpismi). Ak sa pri modeli uchovávania alebo prístupu nedá reálne vysvetliť, ako je chránené súkromie pacienta, právne riziko sa zvyšuje hneď od začiatku implementácie.

2) Pacienta informujte a súhlas získajte tak, aby bol preukázateľný

Zdroj zdôrazňuje, že pacientovi treba vopred jasne vysvetliť, prečo AI scribe používate, ako zlepší priebeh vyšetrenia a ako prispeje k dokumentácii. Dôležitá je aj praktická stránka: pacient musí mať možnosť súhlasiť alebo odmietnuť.

Kritickým bodom je zdokumentovanie súhlasu v zdravotnej dokumentácii. Článok upozorňuje na prípady, keď pacienti tvrdili, že boli nahrávaní bez súhlasu. Aj keď záznam v dokumentácii môže neskôr naznačovať, že súhlas bol udelený, právny problém vzniká, ak v skutočnosti udelený nebol.

Pre prax z toho vyplýva potreba zaviesť interný proces, aby súhlas bol:

- udelený správnym spôsobom (v súlade s miestnymi pravidlami),
- zaznamenaný spoľahlivo a konzistentne,
- a pri prípadnej kontrole spätne obhájiteľný.

3) Lekár zostáva zodpovedný za správnosť záznamu aj pri AI scribovi

AI scribe má pomáhať, no zodpovednosti nezbavuje. Zdroj výslovne upozorňuje, že AI niekedy „halucinuje“ – teda vytvára nepodložené alebo nepresné informácie.

V nefrológii je tento problém obzvlášť citlivý, pretože dokumentácia nesie zásadné klinické rozhodnutia:

- presné dávky liekov a zmeny liečby,
- parametre ako kreatinín/eGFR, proteinúria, elektrolyty,
- plán sledovania a výsledky vyšetrení,
- ako aj záznamy o dialyzačnej liečbe či o predpisovaní nefroprotektívnych postupov.

Praktické minimum: po každom vyšetrení treba prekontrolovať nielen to, „či bol súhlas“, ale aj celý medicínsky obsah záznamu.

4) Ochrana ambulancie: zmluvy, interné politiky a kontrola dodávateľa

Zdroj odporúča riešiť implementáciu s právnikom – najmä pre zmluvy s dodávateľom a pre to, aby ambulancia mala vhodné interné politiky. Z hľadiska rizika je podstatné, aby:

- zmluva jasne upravovala zber, uchovávanie a prístup k záznamom,
- interné procesy riešili súhlas aj kontrolu záznamu,
- personál vedel, ako postupovať v situáciách, keď výstup AI nedáva zmysel alebo je nepresný.

Článok v závere pripomína aj povinnosť dodržať pravidlá týkajúce sa nahrávania interakcií a uchovávania záznamov v súlade s právnymi predpismi (zdroj to uvádza ako potrebu zosúladenia so „štátnymi a federálnymi zákonmi“ a s HIPAA v kontexte USA).

5) Čo by som v nefrologickej ambulancii nastavil ako „bezpečné minimum“

Ak má byť AI scribe pomocou, a nie zdrojom problémov, odporúčam v duchu zdroja mať:

1. schválený proces výberu dodávateľa (ukladanie, prístup, retenčná doba),
2. presný scenár na informovanie pacienta a štandardný postup na získanie súhlasu,
3. povinnú kontrolu výstupu lekárom pred finálnym uložením,
4. pravidlo, že ak záznam z AI nie je stopercentne overiteľný oproti tomu, čo počas vyšetrenia reálne prebehlo, nejde do dokumentácie bez opravy.

Záver

AI scribe môže byť praktický, no právne riziká sa v článku z Medscape sústreďujú na tri konkrétne body: **compliance dodávateľa**, **preukázateľný súhlas pacienta** a **zodpovednosť lekára za presnosť záznamu**. V nefrológii to platí dvojnásobne, pretože dokumentácia ovplyvňuje dlhodobé rozhodovanie aj bezpečnosť liečby.

Zdroj: *Ericka L. Adler, Avoid These Legal Pitfalls When Using AI Scribes, Medscape (2026).* *Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=ai-scribe-pravne-nastrahy-ambulancia-nefrologia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.